



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PENETAPAN

II. Nomor 630/Pdt.G/2026/PN Sby

III. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SUJITNO, Tempat / Tanggal Lahir Surabaya, 02 Mei 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat KTP JL. Bibis Tama 4-A/8 RT.03 RW.07, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, sebagai Penggugat I
2. THERESIA LEORITA, Tempat / Tanggal Lahir Surabaya, 11 Agustus 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat KTP JL. Bibis Tama 4-A/8 RT.03 RW.07, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, sebagai Penggugat II
3. BUDI SETIAWAN SUYITNO, Tempat / Tanggal Lahir Surabaya, 03 April 1987, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat KTP JL. Bibis Tama 4-A/8 RT.03 RW.07, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya, Pekerjaan Swasta,, Status Belum Kawin, sebagai Penggugat III
4. DIAH AYU KHRISTIANI, Tempat / Tanggal Lahir Surabaya, 04 Februari 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Alamat KTP JL. Bibis Tama 4-A/8 RT.03 RW.07, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya, Pekerjaan Swasta, Status Belum Kawin, sebagai Penggugat IV

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moch Zaki Fathoni,S.H., Ahmad Budi Lakuanine,S.H., M.H dan Mohammad Elki Arfianto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari “Moch Zaki Fathoni,S.H., & Partners”

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2026/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat kantor di Jl. Bumi Sari Praja V/7 RT 07 RW 05 kel. Lontar
Kec. Sambikerep Kota Surabaya, email mochzaki14@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2026, Surat Kuasa telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni
2026 Nomor 3705/HK/VI/2026;

Lawan

AGUS DWI PAYAMA.S, Tempat/Tgl. Lahir Surabaya, 11 Agustus 1981,
Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Status Kawin,
Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat KTP Jl.
Lontar Telaga Indah 1 No 31 RT.06, RW.02, Lontar, Sambikerep,
Surabaya, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

IV.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal
10 Juni 2026 dengan Register Nomor 630/Pdt.G/2026/PN Sby sebagai
berikut

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai 4 (empat) orang
anak yaitu:

- Anak pertama bernama EKO YULIANTO.S (Pewaris)
- Anak Kedua bernama AGUS DWI PAYAMA.S (Tergugat)
- Anak ketiga bernama BUDI SETIAWAN SUYITNO (Penggugat
III)
- Anak keempat bernama DIAH AYU KHRISTIANI (Penggugat IV
)

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2026/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2025 telah meninggal dunia anak pertama dari Penggugat I dan Penggugat II atas nama EKO YULIANTO.S (sebagai Pewaris), berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17122025-0057 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Tertanggal 17 Desember 2025;
3. Bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia, EKO YULIANTO.S sebagai Pewaris berstatus Belum Kawin / Lajang serta tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa setelah meninggal dunia Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu
 - Penggugat I Sebagai ayah kandung Pewaris
 - Penggugat II Sebagai ibu kandung Pewaris
 - Tergugat Sebagai Adik Kandung Pewaris (Anak ke-2 Penggugat I dan Penggugat 2)
 - Penggugat III Sebagai Adik Kandung Pewaris (Anak ke- 3 Penggugat I dan Penggugat 2)
 - Penggugat IV Sebagai Adik Kandung Pewaris(Anak ke- 4 Penggugat I dan Penggugat 2);
5. Bahwa Peggugat I, Penggugat II,Penggugat III, Penggugat IV beragama Katholik dan hanya Tergugat saja yang beragama Islam;
6. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV tinggal di JL. Bibis Tama 4-A/8 RT.03 RW.07, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Lontar Telaga Indah 1 No 31 RT.06, RW.02, Lontar, Sambikerep, Surabaya;
7. Bahwa Penggugat III dan Penggugat IV masih lajang dan belum menikah, hanya Tergugat saja yang sudah menikah;
8. Bahwa Adapun maksud dan tujuan diajukan Gugatan Waris pada Pengadilan Negeri Surabaya ini Adalah dikarenakan Tergugat yang tidak mau korporatf untuk menghadap notaris guna mengurus waris yang berupa Surat Keterangan Waris;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2026/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semasa hidup Pewaris mempunyai tabungan pada BANK BCA, sehingga Para Penggugat berniat untuk mencairkan dana dalam tabungan Pewaris dan menutup tabungan tersebut;

10. Bahwa dalam pengurusan pencairan BANK BCA Pewaris tersebut di syaratkan putusan pengadilan mengenai Ahli Waris yang sah dari Pewaris;

11. Bahwa dalam Pasal 832 KUHPdata berbunyi “ Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu “

12. Bahwa dalam pasa; 833 KUHPdata berbunyi “ Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal “

13. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan menjadi Ahli Waris yang sah dari Pewaris EKO YULIANTO.S. untuk dipergunakan sebagai syarat Pencairan serta Penutupan BANK BCA Pewaris dengan Nomor Rekening 4680107641 atas nama EKO YULIANTO.S. (Pewaris) ;

14. Bahwa Para Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat sebaga ahli waris yang sah Pewaris EKO YULIANTO.S yang telah meninggal pada

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2026/PN Sby.



tanggal 14 Desember 2025 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17122025-0057 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Tertanggal 17 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

- 2.1. SUJITNO, Sebagai Ayah Kandung Pewaris;
- 2.2. THERESIA LEORITA, Sebagai Ibu Kandung Pewaris;
- 2.3. AGUS DWI PAYAMA.S, Sebagai Adik kandung Pewaris;
- 2.4. BUDI SETIAWAN SUYITNO, Sebagai Adik Kandung Pewaris;
- 2.5. DIAH AYU KHRISTIANI, Sebagai Adik Kandung Pewaris
3. Menentukan besarnya biaya perkara ini dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir ia sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gogor Wahyu Karsono, SH., CPM. mediator non Hakim, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2026, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026 dengan acara sidang Jawaban secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dari Tergugat, Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan Pencabutan Gugatan, oleh karena pencabutan gugatan diajukan pada acara jawab-jawab melalui E-Court maka berdasarkan Pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 September 2026, Kuasa Penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan surat pencabutan atas perkara ini dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2026 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 630/Pdt.G/2026/PN Sby dengan alasan telah terjadi perdamaian dengan Tergugat;

kemudian Majelis Hakim menanyakan mengenai permohonan pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karenanya permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 angka 2 Rv, Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini, karena merupakan kewajibannya, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar/diktum penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2026/PN Sby dari buku register perkara yang bersangkutan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2026/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 08 September 2026, oleh, Ega Shaktiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H.,M.H. dan Sih Yuliarti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, tersebut dengan dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H.,M.H

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lina Nurwidiyati, S.H.M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 60.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. PNBP pencabutan : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2026/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2026/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)